

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/1522

הצעת חוק-יסוד : השפיטה (תיקון – זכות עמידה בבית המשפט הגבוה לצדק)

תיקון סעיף 15 1. בחוק-יסוד : השפיטה¹, בסעיף 15(ד) אחרי פסקה (4) יבוא :

"(5) בית המשפט ייזקק לכל בקשה לפי סעיף זה שהמבקש בה הוא חבר הכנסת כשיש בבקשה עניין ציבורי ; חבר הכנסת יהיה פטור מתשלום אגרה והוצאות משפט."

דברי הסבר

כיום, אין עיגון בחקיקה לכללים בעניין זכות העמידה בבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק וכללים אלו הם יציר הפסיקה. עם השנים כללים אלו הורחבו והקנו מעמד גם לעותרים ציבוריים כגון עמותות שונות הפונות חדשות לבקרים לבית המשפט בכל מיני נושאים ציבוריים שונים. אם בית המשפט העליון מאפשר על פי רוב זכות עמידה לעמותות שונות בעלות אינטרסים שונים ברור מאליו כי יש לאפשר זאת גם לחבר הכנסת. לפיכך, מוצע להגדיר ברחל בתך הקטנה שלחבר הכנסת, שהוא נבחר ציבור, יש זכות עמידה בכל עניין ציבורי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/3396). הצעת החוק זהה לפ/24/3396 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.